**Министерство внутренних дел Российской Федерации**
Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
**«Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»**

Кафедра уголовного права и криминологии

**КУРСОВАЯ РАБОТА**
по дисциплине «Уголовное право»
на тему: «Объект преступления: понятие, значение, виды»

Выполнил(а): _____
Научный руководитель: _____

Барнаул
2026

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

ВВЕДЕНИЕ.....3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.....6
1.1. Понятие объекта преступления в доктрине уголовного права.....6
1.2. Уголовно-правовое значение объекта преступления.....9
ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.....14
2.1. Классификация объектов по вертикали.....14
2.2. Классификация объектов по горизонтали и соотношение объекта с предметом преступления и потерпевшим.....17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....25

# ВВЕДЕНИЕ

Определения объекта преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации нет. Между тем анализ любого состава начинается именно с него: пока не установлено, чему вредит деяние, судить о его общественной опасности преждевременно. Статья 2 Уголовного кодекса Российской Федерации[1] перечисляет то, что взято под охрану, — права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, окружающую среду, конституционный строй, мир и безопасность человечества. Перечень ценностей есть. Общего понятия, которое их связывает, нет. Отсюда и спор, который длится уже полтора столетия.

Актуальность темы отчётливее видна в практике. От объекта зависит статья, по которой квалифицируют деяние, разграничение смежных составов и ответ на вопрос о совокупности. Ошибки по объекту встречаются реже, чем по объективной стороне, но последствия их тяжелее: меняется не отдельный признак, а правовая природа содеянного. По подсчётам В.В. Колосовского, в практике Челябинского областного суда за 1998–2001 гг. на ошибки по объекту и предмету пришлось 4,2 % всех квалификационных ошибок[2].

Есть и количественная сторона. По данным формы № 10-а, в 2024 г. суды осудили 512 845 человек, в 2025 г. — 437 840[3]. Распределение по разделам Особенной части расходится с той иерархией ценностей, которую законодатель задал, поставив на первое место личность. По разделу VII «Преступления против личности» в 2024 г. осуждены 109 946 человек (21,4 %), по разделу VIII «Преступления в сфере экономики» — 198 705 (38,7 %). Через год пропорция почти не изменилась: 91 808 (21,0 %) и 162 920 (37,2 %). На уровне отдельных глав различие резче. По главе 21 в 2024 г. осуждено 187 385 человек,

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 2.

[2] Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 22.

[3] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год.

по главе 16 — 55 730, то есть более чем втрое меньше. Иерархия ценностей, заданная законом, и структура фактической судимости не совпадают — это требует объяснения.

Есть и собственно теоретическая причина. Спор о понятии объекта не утих: к сторонникам взгляда на объект как на общественное отношение добавились те, кто видит в нём благо, интерес или ценность, а в последние годы оформился аксиологический подход. Разные исходные посылки дают разные ответы на прикладные вопросы: сколько уровней в классификации, где проходит граница между объектом и предметом, кого считать потерпевшим.

Разработанность темы высока, но общей точки зрения нет ни по понятию объекта, ни по числу уровней классификации. В дореволюционной литературе объект искали в норме права и в субъективном праве: В.Д. Спасович сводил преступление к посягательству на чужое право, Н.С. Таганцев показал, что отвлечённое право не становится объектом, пока не воплотилось в конкретное благо. Советская наука сделала объектом общественное отношение — эту линию продолжали А.А. Пионтковский, В.Д. Меньшагин, Н.И. Коржанский, В.Н. Кудрявцев, В.Я. Таций, Е.А. Фролов, Б.С. Никифоров. Сегодня тему продолжают С.И. Улезько, Е.А. Корепанова, Г.А. Решетникова, Г.П. Новоселов и Л.Ю. Федосеева, Е.Н. Карабанова, А.М. Герасимов, Ю.Е. Пудовочкин, И.Н. Улитин, Е.В. Щелконогова, Ф.В. Чирков, И.А. Юрченко и В.Н. Винокуров; квалификационные ошибки по объекту и предмету обобщил В.В. Колосовский. Новейшие работы чаще критикуют традиционную модель, чем предлагают законченную замену.

Объект исследования — отношения, которые складываются при выработке и применении уголовно-правового понятия объекта преступления. Предмет исследования — нормы уголовного закона о системе охраняемых ценностей, доктринальные концепции и судебные акты, в которых объект служит критерием квалификации.

Цель работы — раскрыть понятие объекта, показать его уголовно-правовое значение и проанализировать существующие классификации. Отсюда

четыре задачи: проследить, как менялось учение об объекте, и сформулировать рабочее определение; выяснить, что объект даёт законодателю, правоприменителю и суду, назначающему наказание; охарактеризовать классификацию по вертикали; рассмотреть классификацию по горизонтали, отграничив объект от предмета и потерпевшего.

Работа опирается на диалектический метод, формальную логику и историко-правовой анализ; нормы Особенной части рассматривались системно, судебные акты служили материалом для проверки доктринальных выводов. Эмпирическую базу составили данные формы № 10-а за 2024 и 2025 гг., определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 41-УД25-10-К4 и постановление Президиума Московского городского суда от 26 октября 2000 г. по делу Сорокина.

Структура подчинена задачам: введение, две главы (по два параграфа в каждой), заключение, список использованных источников. В первой главе речь идёт о понятии объекта и его значении, во второй — о классификациях и о смежных категориях. Апробация: основные положения работы доложены на заседании научного кружка кафедры уголовного права и криминологии Барнаульского юридического института МВД России.

# ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

## 1.1. Понятие объекта преступления в доктрине уголовного права

Легального определения нет, и его место заняла доктрина. Путь этот был долгим. В дореволюционном праве господствовали две теории: нормативистская, для которой объект — сама уголовно-правовая норма, и теория субъективного права. В.Д. Спасович формулировал так: «преступление есть противозаконное посягательство на чье-либо право, столь существенное, что государство, считая это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточности других средств охранительных, ограждает ненарушимость его наказанием»[1]. Возражение Н.С. Таганцева оказалось сильнее. Посягательство на субъективное право — не сущность, а средство: им виновный посягает на норму. Отвлечённое право объектом быть не может, пока не облеклось в конкретное благо или интерес[2].

Советская доктрина выбрала другой отправной пункт — общественное отношение. Под него подводили и закон: статья 1 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. называла задачами охрану общественного строя СССР, его политической и экономической систем, личности, прав и свобод граждан, всех форм собственности, всего социалистического правопорядка[3]. В тексте перечислены ценности, а не отношения. Доктрина прочла перечень по-своему: за каждой ценностью увидели отношения, которые складываются по её поводу. Так список превратился в систему.

Отношение традиционная теория описывает как единство участников, предмета, по поводу которого оно возникает, и содержания — взаимных прав и обязанностей. И.В. Харабара описывает отношение как сложное структурное образование из участников, их взаимосвязи и социальных ценностей: преступник воздействует на тот или иной элемент и тем самым причиняет вред

---

[1] Шевченко В.Ю. Объект и предмет преступления // Современная наука. 2013. № 1. С. 18.
[2] Шевченко В.Ю. Объект и предмет преступления // Современная наука. 2013. № 1. С. 18.
[3] Уголовный кодекс РСФСР: утверждён Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (утратил силу), статья 1.

отношению[1]. Из такого понимания вытекают два следствия, которые разделяет большинство авторов: предмет — элемент отношения, потерпевший — его участник.

Однако и эта концепция не стала единственной. А.В. Наумов предлагал считать объектом блага (интересы), которые охраняет закон и на которые посягает деяние[2]. А.А. Тер-Акопов возражал: «Признавать в качестве сущности убийства нарушение порядка отношений, охраняющих жизнь человека, — значит переставлять ценности с ног на голову: признавать основной социальной ценностью не человека, а общественные отношения, в которые он входит и которые существуют, собственно, ради него»[3]. Е.А. Корепанова, разобрав доводы сторон, встаёт на сторону отношений и приводит пример, опровергающий концепцию блага. Если объект — интерес, то добровольное согласие лица, не достигшего шестнадцати лет, на половое сношение со взрослым пришлось бы счесть отсутствием вреда. Закон оценивает такие действия как преступные независимо от согласия[4].

Приведённый пример, однако, обосновывает иной вывод: объект несводим к интересу конкретного человека — в нём есть общественная составляющая, не зависящая от воли потерпевшего. На этом различении построена позиция Г.П. Новоселова и Л.Ю. Федосеевой. Объект уголовно-правовой охраны — ценность, способная удовлетворять потребности людей; объект преступления — тот, кому ценность принадлежит и кому вредит деяние[5]. Свою мысль авторы формулируют так: «Преступление причиняет вред

---

[1] Харабара И.В. Объект преступления и его виды // Образование и право. 2020. № 6. С. 318–319.

[2] Пудовочкин Ю.Е., Игнатов А.Н., Кашкаров А.А. Полиобъектные составы преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 1. С. 119.

[3] Шевченко В.Ю. Объект и предмет преступления // Современная наука. 2013. № 1. С. 19.

[4] Корепанова Е.А. К вопросу об объекте преступления // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 442–443.

[5] Новоселов Г.П., Федосеева Л.Ю. Объект уголовно-правовой охраны и объект преступления: соотношение и уголовно-правовое значение // Российское право: образование, практика, наука. 2019. № 4 (112). С. 62–64.

не самим ценностям, поставленным под уголовно-правовую охрану, а тем, кому они принадлежат, кто является их владельцем…»[1].

Разграничение объясняет давнюю трудность квалификации: внешне одинаковые деяния получают разную оценку, потому что затронуты разные носители интереса. Близкую задачу решает аксиологический подход. Ф.В. Чирков требует выявлять ценностное содержание охраняемых благ и пишет, что «раскрытие содержания объекта уголовно-правовой охраны с акцентированным описанием его социальной ценности должно составлять неотъемлемую часть уголовно-правовой квалификации и пенализации опасных деяний»[2].

Наиболее последовательную критику традиционного деления предложил В.Н. Винокуров. Классическое деление опирается на философские категории общего, особенного и единичного, но в действительности существуют отдельные явления, а не классы; общего объекта вне мышления нет, есть лишь понятие о нём. Вывод: объект преступления совпадает с объектом уголовно-правовой охраны, а общий объект нужен науке, а не практике. Практику интересует конкретное отношение, закреплённое статьёй, и для квалификации этого достаточно[3].

При различии терминологии участники дискуссии сходятся в главном: объект задаёт направленность деяния, и ему либо вредит, либо грозит вред. Г.А. Решетникова, систематизировав подходы, заметила, что понятия «объект уголовно-правовой охраны» и «объект преступления» у одних авторов разграничены, у других совмещены, у третьих лишь заменяют друг друга[4].

---

[1] Новоселов Г.П., Федосеева Л.Ю. Объект уголовно-правовой охраны и объект преступления: соотношение и уголовно-правовое значение // Российское право: образование, практика, наука. 2019. № 4 (112). С. 68–69.

[2] Чирков Ф.В. Объекты уголовно-правовой охраны: аксиологическая интерпретация // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2024. Т. 65. № 5. С. 243.

[3] Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 96–98.

[4] Решетникова Г.А. Об объекте уголовно-правовой охраны в науке уголовного права // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. Т. 29, вып. 4.

Расхождение объясняется прежде всего различием исследовательских задач, которые ставят перед собой авторы.

Рабочее определение таково: объект — охраняемое законом отношение, которому деяние причиняет вред или создаёт угрозу вреда. Если запрет сформулирован через ценность, объект раскрывается через неё и её носителя. Определение не претендует на универсальность, но прикладные вопросы решает — в том числе те, которые рассматриваются в следующем параграфе.

Итог краток: от нормы и субъективного права мысль двигалась к общественному отношению, а от него — к ценности и её владельцу. Ни одна концепция не отменила другую; каждая описывает свой аспект. Для практики достаточно, чтобы объект указывал, куда направлено деяние и кому оно вредит. Остальное относится к объяснительной модели, а не к перечню признаков состава.

### 1.2. Уголовно-правовое значение объекта преступления

Значение объекта удобно рассматривать по трём линиям: система Особенной части, квалификация, наказание. Первая прослеживается в самой структуре Особенной части. Разделы и главы Кодекса выделены по объекту охраны, а их порядок повторяет иерархию ценностей, которую задаёт статья 2 Конституции Российской Федерации, объявившая человека, его права и свободы высшей ценностью[1].

Е.В. Щелконогова называет объект системообразующим звеном Особенной части: именно он превращает совокупность норм в систему с определённой последовательностью элементов. Здесь же она приводит мнение А.В. Бриллиантова о том, что родовой объект положен в основу деления Особенной части на разделы[2].

---

С. 530–531.

[1] Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.), статья 2.

[2] Щелконогова Е.В. Значение объекта преступления для системы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 2 (37). С. 132.

И.А. Юрченко исходит из того же: разделы — по родовому объекту, главы — по видовому, то есть по объёму группируемых отношений[1]. Схема убедительна, но имеет уязвимое место. Названия разделов сформулированы так широко, что иную главу приходится относить к ним с оговорками. В литературе высказано сомнение в правомерности отнесения главы 20 «Преступления против семьи и несовершеннолетних» к разделу VII «Преступления против личности»: семья всегда являлась и является ячейкой общества[2]. Пример показывает, что систематизация по объекту — не механическая операция. Необходимо предварительно определить, на каком уровне обобщения объект признаётся родовым.

Вторая линия связана с квалификацией. Статья 8 Уголовного кодекса Российской Федерации связывает ответственность с деянием, в котором есть все признаки состава[3]. Объект традиционно называют первым среди них, хотя в тексте нормы о нём обычно не говорится. Установить объект — значит понять, куда направлено деяние; без этого нельзя оценить ни способ, ни последствия, ни форму вины.

Ошибки по объекту немногочисленны, но влекут наиболее серьёзные последствия для квалификации. В.В. Колосовский приводит пример из судебной практики — дело гражданина Р. Советский районный суд г. Краснодара осудил его по пункту «б» части третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за хищение сахара у ЗАО «Сахарный завод „Свобода“», а Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор отменила и производство прекратила за отсутствием состава преступления. Р. принял на себя обязательство вернуть сахар и его не исполнил, однако от возмещения ущерба не отказывался; спор

---

[1] Юрченко И.А. Объект и предмет преступления: концептуальные основы и судебная практика // Юридическая наука. 2022. № 6. С. 132.

[2] Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 98.

[3] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 8.

разрешён Ростовским арбитражным судом: уголовно-правовой охраны эти отношения не требовали[1]. Другой пример — Кучуков и Дингизов, осуждённые по части первой статьи 260 и по части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконную порубку и покушение на кражу срубленного леса. Судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда квалификацию по статье 158 исключила: объектом здесь были отношения по сохранению экологического фонда, а не собственность[2].

Показательно дело Сорокина: соотношение объектов в нём очевидно. В ночь на 27 декабря 1997 г. Сорокин в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений избил Воронина: удары руками по лицу, стеклянной бутылкой по голове и ножом в бедро причинили лёгкий вред здоровью. После этого Сорокин открыто завладел газовым пистолетом ИЖ-79. Зеленоградский окружной суд г. Москвы 17 апреля 1998 г. осудил его по пункту «г» части второй статьи 162, части третьей статьи 213 и части четвёртой статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Президиум Московского городского суда 26 октября 2000 г. признал квалификацию ошибочной: насилие при разбое служит средством завладения имуществом либо его удержания, а здесь оно было применено до того, как возник умысел на завладение пистолетом, и образовало самостоятельный состав хулиганства. Приговор изменён: вместо разбоя — часть первая статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, остальное оставлено без изменения[3]. Для теории объекта вывод очевиден. Насилие не вошло в механизм посягательства на собственность, значит, и признаком разбоя быть не могло.

---

[1] Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 23.

[2] Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 25.

[3] Действия осуждённого переквалифицированы с разбоя на грабёж, поскольку насилие, опасное для здоровья, применялось к потерпевшему не с целью завладения его имуществом: постановление Президиума Московского городского суда от 26 октября 2000 г.

Та же логика действует там, где спор идёт о предмете и способе. 27 мая 2025 г. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации рассмотрела дело Кундрата и Акользина. Оба осуждены по пункту «б» части четвёртой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: через настроечные коэффициенты расходомеров они занижали объём потреблённого газа. Коллегия разъяснила отличие кражи от причинения имущественного ущерба. При краже имущество изымают из владения собственника и обращают в пользу виновного; здесь газ потреблён, но не оплачен, то есть собственник не получил должного. Приговор переквалифицирован на пункты «а», «б» части второй статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации[1]. Объект охраны не изменился: это по-прежнему собственность. Изменился механизм воздействия, и этого оказалось достаточно для изменения квалификации.

Третья линия касается наказания. Статья 60 Уголовного кодекса Российской Федерации требует учитывать характер и степень общественной опасности деяния, а определяются они прежде всего объектом: посягательство на жизнь и здоровье при прочих равных оценивается строже, чем посягательство на имущество. Если вред затронул ещё и дополнительный либо факультативный объект, опасность возрастает, и это должно учитываться при назначении наказания[2].

Объект выполняет ориентирующую роль и при толковании бланкетных диспозиций. Норма отсылает к правилам иных отраслей, но границы запрета определяет не та отрасль, к которой сделана отсылка, а отношение, взятое под охрану. Статья 264 Уголовного кодекса Российской Федерации ссылается на правила дорожного движения, однако охраняет безопасность движения и эксплуатации транспорта, а не порядок утверждения инструкций; нарушение

---

[1] Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 41-УД25-10-К4.

[2] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 73.

иных правил состава не образует[1]. Так же и в главе 26: отнесение деяния к экологическим преступлениям зависит от того, пострадали ли отношения по сохранению окружающей среды, а не только отношения собственности.

Наконец, объект помогает отличить единичное сложное преступление от совокупности. Когда деяние затрагивает несколько разнородных объектов, нужно решить: одна норма его исчерпывает или требуется несколько. Ю.Е. Пудовочкин, А.Н. Игнатов и А.А. Кашкаров называют такие составы полиобъектными и отмечают, что в одной диспозиции указаны разные непосредственные объекты, не соотносящиеся как основной и второстепенный[2].

Значение объекта не ограничивается теорией. Он выстраивает Особенную часть, задаёт направленность деяния при квалификации, разграничивает смежные составы, решает вопрос о совокупности и влияет на наказание.

## Выводы по главе 1

Единого понятия объекта в науке нет. Оно двигалось от нормы и субъективного права к общественному отношению, а от него — к ценности и её носителю. Для практики наиболее пригодна трактовка объекта как охраняемого законом общественного отношения, но и она требует дополнения: у интереса есть носитель, и вред причиняется именно ему.

Разграничение объекта охраны и объекта преступления, которое предложили Г.П. Новоселов и Л.Ю. Федосеева, объясняет два трудных случая: почему вред причиняется владельцу ценности, а не самой ценности, и почему согласие потерпевшего не всегда снимает преступность деяния. Значение объекта при этом универсально: от структуры Особенной части до назначения наказания. Практика добавляет довод: при неизменном объекте охраны переквалификация возможна, если меняется механизм воздействия на него.

---

[1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.), статья 264.

[2] Пудовочкин Ю.Е., Игнатов А.Н., Кашкаров А.А. Полиобъектные составы преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 1. С. 120–121.

# ГЛАВА 2. СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

## 2.1. Классификация объектов по вертикали

Классификация объектов ведётся в двух плоскостях, и плоскости эти неравнозначны. Вертикальная ведёт от самого широкого понятия к тому отношению, которое охраняет отдельная статья. Горизонтальная применима только к непосредственному объекту и раскрывает его внутреннее строение. Само деление споров не вызывает; расходятся в том, что вкладывать в каждую из схем. Начать логичнее с вертикали: она появилась раньше и изучена подробнее. Вопрос о том, считать ли раздел родовым или интегрированным уровнем, возник после вступления Кодекса в силу и не утих до сих пор.

Трёхчленная схема появилась раньше других. С.И. Улезько указывает, что одним из первых её предложил В.Д. Меньшагин: в 1938 г. в учебнике советского уголовного права, выпущенном ВИЮН, тот выделил общий, родовой и непосредственный объекты. М.А. Гельфер с этим не согласен и отдаёт первенство А.А. Пионтковскому, чей учебник Общей части вышел в 1939 году[1]. Спор о первенстве для существа дела значения не имеет. Схема опиралась на философские категории единичного, особенного и общего и на десятилетия закрепилась в литературе.

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. добавил ещё один уровень: Особенную часть разделили не только на главы, но и на разделы. Появилось звено, которого прежняя схема не знала, и в литературе утвердилась четырёхчленная конструкция — общий объект, родовой (раздел), видовой (глава), непосредственный (статья)[2]. Её воспроизводят почти все учебники. Она же вызывает больше всего возражений.

С.И. Улезько предлагает считать иначе. Уровень раздела он называет интегрированным: раздел объединяет отношения, не всегда однородные, но взаимосвязанные. Родовой объект закрепляется за главой, видовой же

---

[1] Улезько С.И. Основы классификации объекта преступления по вертикали в современном российском уголовном праве // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. С. 108.

[2] Юрченко И.А. Объект и предмет преступления: концептуальные основы и судебная практика // Юридическая наука. 2022. № 6. С. 132.

переходит в научную классификацию и обозначает подсистему однородных отношений внутри главы[1]: например, налоговые или таможенные преступления (глава 22). Получаются две схемы: легальная четырёхзвенная (общий, интегрированный, родовой, непосредственный объекты) и научная пятизвенная, где к ним добавлен видовой[2].

Определения в этой схеме таковы. Общий объект охватывает единую систему общественных отношений, охраняемых уголовным законом. Интегрированный образует часть общего объекта — обособленную подсистему близких и взаимосвязанных отношений, взятых под охрану разделом. Родовой складывается из совокупности однородных отношений под охраной главы. Непосредственный — отношения, охраняемые статьёй[3]. Преимущество очевидно: термин «видовой объект» перестаёт употребляться в двух значениях, на чём автор и настаивал.

Функция общего объекта при любой схеме одна: очертить круг отношений, взятых под охрану. Содержание его выводится из статьи 2 Уголовного кодекса Российской Федерации: права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. В.Н. Винокуров считает выделение общего объекта бесполезным для практики: тот указывает лишь на то, что в принципе охраняется, и остаётся понятием, а не существующим отношением[4]. Согласиться можно с оговоркой: законодателю, определяющему границы криминализации, общий объект нужен, а правоприменителю, решающему конкретное дело, без него можно обойтись.

---

[1] Улезько С.И. Основы классификации объекта преступления по вертикали в современном российском уголовном праве // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. С. 109–110.

[2] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 73.

[3] Улезько С.И. Основы классификации объекта преступления по вертикали в современном российском уголовном праве // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. С. 110–111.

[4] Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 97.

Уровень раздела в Кодексе виден по наименованиям. Раздел VII отведён преступлениям против личности. Дальше идут преступления в сфере экономики (раздел VIII), против общественной безопасности и общественного порядка (IX), против государственной власти (X), против военной службы (XI) и против мира и безопасности человечества (XII). Названия показывают принцип деления: раздел строится по крупным сферам отношений, а не по отдельным благам.

Глава подразделяет объект раздела. Глава 16 объединяет посягательства на жизнь и здоровье, глава 21 охраняет собственность, глава 25 — здоровье населения и общественную нравственность, глава 27 — безопасность движения и эксплуатации транспорта. Здесь классификация начинает работать на практике: установив, что деяние посягает на отношения собственности, правоприменитель исключает нормы других глав и ищет состав в главе 21. В.В. Колосовский формулирует однозначно: для правильной квалификации нужно прежде всего установить родовой (видовой) объект, а уже потом непосредственный[1].

Непосредственный объект — тот, ради охраны которого издана конкретная норма. Убийство посягает на жизнь, кража — на собственность, разбой — и на собственность, и на здоровье. В.Н. Винокуров настаивает, что с объектом уголовно-правовой охраны совпадает только непосредственный объект, а уровни выше — абстракции, для квалификации ненужные[2]. В прикладной части он прав: суд в приговоре устанавливает конкретное отношение, охраняемое статьёй, а не «экономические отношения» вообще.

Критика В.Н. Винокурова важна и в другом отношении. Деление, претендующее на универсальность, на деле применимо к немногим преступлениям, а соотношение единичного, особенного и общего в философии

---

[1] Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 23.

[2] Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 98.

иное: там общее и особенное существуют в единичном, а не наоборот[1]. Следовательно, схема служит инструментом систематизации, но онтологию явления не описывает. Для учебной и практической цели этого достаточно, а для объяснения природы объекта — нет.

Итог по вертикали таков. Вариантов два: традиционный четырёхзвенный, где раздел отвечает родовому объекту, а глава — видовому, и вариант С.И. Улезько, где раздел закрепляет интегрированный объект, глава — родовой, а видовой отнесён к научной классификации. Расходятся они не в числе уровней, а в том, на каком уровне происходит обобщение. Практическую нагрузку несёт последнее звено — непосредственный объект: от него зависит выбор статьи.

## 2.2. Классификация объектов по горизонтали и соотношение объекта с предметом преступления и потерпевшим

Горизонтальная классификация работает на уровне непосредственного объекта и различает объекты основной, дополнительный и факультативный. С её помощью норму помещают в систему закона, единичное многообъектное преступление отделяют от совокупности, индивидуализируют ответственность[2]. Спор о необходимости такой схемы идёт давно, предлагались и другие наименования, а П.В. Замосковцев деление по горизонтали отвергал вовсе: при посягательстве на несколько разнородных интересов, полагал он, точнее говорить о суммарном непосредственном объекте[3].

Основной объект — отношение, изменение которого составляет социальную сущность преступления и ради охраны которого издана норма. Он относится к той же сфере, что и родовой, и совпадает с ним по содержанию[4]. У

---

[1] Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 96–97.

[2] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 72.

[3] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 72.

[4] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 72.

кражи это собственность, у убийства — жизнь, у незаконного оборота наркотических средств — здоровье населения.

Дополнительный объект — отношение, которому при совершении преступления вред причиняется всегда либо всегда грозит. Классический пример — разбой: нападение в целях хищения с насилием, опасным для жизни или здоровья, затрагивает и собственность, и здоровье. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 разъясняет, что по части первой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицируется нападение с насилием, опасным для жизни или здоровья, которое хотя и не причинило вреда здоровью, но в момент применения создавало реальную опасность для жизни или здоровья[1]. Значит, здоровье входит в конструкцию разбоя постоянно, а не эпизодически.

Факультативным называют объект, который при совершении данного преступления нередко, хотя и не обязательно, подвергается опасности причинения вреда и на квалификацию не влияет. Вред факультативному объекту повышает общественную опасность деяния и учитывается судом при назначении наказания. Спорным остаётся, существует ли факультативный непосредственный объект как самостоятельная категория: одни авторы считают его разновидностью дополнительного, другие самостоятельность признают и приводят пример клеветы, повлёкшей самоубийство потерпевшего, — здесь жизнь выступает именно факультативным объектом[2]. Различие имеет практическое значение: от ответа зависит, учитывается ли причинённый жизни вред при назначении наказания или требует самостоятельной квалификации.

Е.Н. Карабанова вводит в схему понятие сложной аксиологической структуры объекта. Она различает объекты со сложной содержательной, сложной формальной и комбинированной структурой и заключает:

---

[1] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» (в редакции от 16 июня 2026 г.), пункт 21.

[2] Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 72–73.

многообъектно только преступление со сложной формальной структурой, а распространённое в литературе понимание многообъектности[1] неоправданно широко и требует сужения. Второе её замечание не менее важно. Многообъектность характеризует преступление, а не множество объектов преступления: объект как элемент состава один, но имеет сложное строение[2].

От объекта следует отличать предмет преступления. Объект — отношение или ценность, предмет — материальная составляющая отношения, воздействуя на которую виновный причиняет вред. А.Г. Коргулев предостерегает от отождествления этих понятий: вне общественных отношений предмет не существует, и вместе с тем именно предмет предопределяет непосредственный объект охраны[3]. А.М. Герасимов понимает под предметом конкретный интерес, по поводу которого сложилось охраняемое отношение, и называет его материально выраженным ядром правоотношения[4].

Взгляд на предмет как на вещь сохраняет силу, но универсальным не стал. В.Ю. Шевченко показывает это на фальшивомонетничестве: предмет преступления — поддельные деньги или ценные бумаги, а предмет охраняемого отношения в финансовой сфере государства — деньги подлинные. Совпадения нет[5]. Отсюда вывод: предмет остаётся самостоятельным признаком состава, обязательным, если назван в диспозиции, и факультативным, если закон о нём молчит.

И.Н. Улитин относит предмет и потерпевшего к факультативным признакам объекта и поясняет: в конструкции состава они предстают субстанцией охраняемых общественных отношений, а когда выступают составообразующими признаками, наделяются свойствами, значимыми для

---

[1] Карабанова Е.Н. Особенности преступлений со сложной аксиологической структурой объекта // Журнал российского права. 2019. № 3. С. 107.

[2] Карабанова Е.Н. Особенности преступлений со сложной аксиологической структурой объекта // Журнал российского права. 2019. № 3. С. 114.

[3] Коргулев А.Г. Соотношение предмета и объекта преступления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 7. С. 129.

[4] Герасимов А.М. Объект преступления и его соотношение с предметом посягательства и потерпевшим // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2023. № 5 (154). С. 225.

[5] Шевченко В.Ю. Объект и предмет преступления // Современная наука. 2013. № 1. С. 20.

квалификации[1]. Не со всеми его доводами можно согласиться. Предмет факультативен далеко не всегда, а потерпевший нередко прямо назван в норме и потому обязателен для конкретного состава.

Потерпевший — самостоятельный признак состава, и отождествлять его с объектом или предметом недопустимо. А.М. Герасимов определяет его как непосредственного носителя интересов, составляющих материальное ядро правоотношений, взятых под охрану уголовным законом, которому причиняется вред в результате посягательства[2]. Предмет испытывает физическое воздействие, а вред причиняется интересам потерпевшего: отсюда и влияние его признаков на квалификацию и на наказание.

Насколько важно разграничение, видно по ошибкам из обзора В.В. Колосовского. Военная коллегия Верховного Суда Российской Федерации переквалифицировала действия П., связанные с хищением реактивно-осветительных и имитационных патронов и взрывпакетов, с части третьей статьи 226 на часть вторую статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. По Федеральному закону «Об оружии» эти предметы — не боеприпасы и не взрывные устройства: взрывчатых веществ в них нет[3]. Ошибка в предмете повлекла ошибку в объекте: вместо общественной безопасности под охрану попала собственность.

Отсюда практический порядок установления объектных признаков. Сначала — отношение, ради охраны которого издана норма. Затем — механизм воздействия: изъятие, повреждение, использование, невыполнение обязанности. Потом предмет, если законодатель его назвал, и потерпевший, если вред причинён конкретному носителю интереса. Сбой на любом шаге меняет оценку: при том же объекте охраны иной механизм даёт другой состав, а

---

[1] Улитин И.Н. Факультативные признаки объекта преступления: место в составе преступного деяния // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2024. Т. 26. № 4. С. 170.

[2] Герасимов А.М. Объект преступления и его соотношение с предметом посягательства и потерпевшим // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2023. № 5 (154). С. 225.

[3] Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 23–24.

неверно определённый предмет переносит деяние в чужую главу. Анализа всех элементов состава такой порядок не заменяет, но дисциплинирует его и делает вывод о квалификации проверяемым — каждый шаг фиксируется отдельно.

Горизонтальная классификация, если свести сказанное, показывает строение непосредственного объекта и объясняет, отчего одно деяние затрагивает несколько групп отношений. Предмет и потерпевший стоят рядом с объектом, но не подменяют его: предмет испытывает непосредственное воздействие, а вред причиняется интересам потерпевшего. Смешение категорий влечёт квалификационные ошибки, и ошибки эти касаются существа содеянного, а не формальных погрешностей.

## Выводы по главе 2

Вторая глава даёт три вывода. Первый — о вертикали. Схем две: традиционная четырёхзвенная и альтернативная пятизвенная; расходятся они в том, какой уровень считать родовым — раздел или главу. Практически значимо последнее звено: непосредственный объект определяет выбор статьи.

Второй вывод касается горизонтали. Основной, дополнительный и факультативный объекты позволяют отделить единичное сложное преступление от совокупности и учесть вред, причинённый не только основному отношению. Уточнение Е.Н. Карабановой сужает понятие многообъектного преступления до случаев сложной формальной структуры объекта. Третий вывод — о смежных категориях: предмет и потерпевший связаны с объектом, но ему не тождественны, первый испытывает непосредственное воздействие, второй выступает носителем нарушенного интереса, и смешение этих категорий ведёт к ошибкам в квалификации.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие объекта складывалось постепенно. Дореволюционная наука искала его в норме права или в субъективном праве, пока Н.С. Таганцев не показал: субъективное право становится объектом, лишь воплотившись в конкретном благе или интересе. Советская доктрина остановилась на общественном отношении, и эта трактовка до сих пор основная в учебной литературе. Новейшие работы добавили ценностное содержание охраняемых благ и их носителя. Разграничение объекта уголовно-правовой охраны и объекта преступления, предложенное Г.П. Новоселовым и Л.Ю. Федосеевой, объясняет, почему вред причиняется не самой ценности, а тому, кому она принадлежит.

Значение объекта обнаруживается в трёх сферах. В законодательной сфере он организует Особенную часть и задаёт последовательность разделов и глав. В правоприменительной сфере он определяет направленность деяния и служит первым критерием квалификации; практика показывает, что ошибочная оценка механизма воздействия на объект ведёт к переквалификации и при неизменном объекте охраны. В сфере наказания объект задаёт характер и степень общественной опасности, а вред дополнительному либо факультативному объекту эту опасность повышает.

Вертикальная классификация существует в двух вариантах. Традиционный четырёхзвенный исходит из того, что разделу отвечает родовой объект, а главе — видовой. В альтернативном, разработанном С.И. Улезько, объект раздела назван интегрированным, родовой закреплён за главой, а видовой выведен в научную классификацию. Спор о названиях отражает разное понимание того, где происходит обобщение, и прямо на квалификацию не влияет: правоприменителю важен непосредственный объект, охраняемый статьёй.

Горизонтальная классификация различает основной, дополнительный и факультативный объекты. Она объясняет строение сложных составов, позволяет отграничить единичное многообъектное преступление от

совокупности и учесть вред отношениям, не образующим основу нормы. Уточнение Е.Н. Карабановой о сложной аксиологической структуре объекта сужает многообъектность случаями сложной формальной структуры и тем снимает расширительное употребление термина.

Предмет преступления и потерпевший примыкают к объекту, но не совпадают с ним. Предмет испытывает непосредственное воздействие и бывает как обязательным, так и факультативным признаком состава. Потерпевший — носитель нарушенного интереса; его признаки влияют на квалификацию, а иногда образуют квалифицирующий признак. Смешение трёх категорий порождает ошибки, рассмотренные выше: переквалификацию с части третьей статьи 226 на часть вторую статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации из-за ошибочного отнесения патронов к боеприпасам, отмену приговора по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации при наличии гражданско-правового спора, замену разбоя грабежом, когда насилие не служило средством завладения имуществом.

Судебная статистика показывает: структура закона и структура фактической судимости совпадают лишь отчасти. В 2024 г. из 512 845 осуждённых 109 946 человек осуждены по разделу VII «Преступления против личности» (21,4 %), 198 705 — по разделу VIII «Преступления в сфере экономики» (38,7 %). В 2025 г. из 437 840 — 91 808 (21,0 %) и 162 920 (37,2 %). Посягательства на собственность остаются самыми массовыми: по главе 21 в 2024 г. осуждено 187 385 человек, по главе 16 — 55 730, то есть более чем втрое меньше; в 2025 г. — 153 611 и 43 849[1]. Объясняется это не только тем, какие деяния криминализированы, но и тем, насколько полно они выявляются.

По итогам исследования можно сделать три предложения. Первое — унифицировать терминологию в доктрине и учебной литературе, оговорив условность наименований уровней: раздел и глава описываются как интегрированный и родовой объекты либо как родовой и видовой (в

[1] Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год; Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год.

зависимости от избранной модели). Значительная часть расхождений снимется, а существо института не пострадает.

Второе — рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации обобщить практику по делам, где составы разграничиваются по объекту посягательства, прежде всего по соотношению хищения и самоуправства, а также статей 158 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, с указанием на необходимость устанавливать направленность умысла и механизм воздействия на охраняемое отношение. Третье — формулировать установленный объект посягательства в обвинительных заключениях и приговорах как самостоятельный вывод, не ограничиваясь ссылкой на статью: такой вывод делает квалификацию проверяемой и снижает риск подмены объекта предметом.

Практическая значимость работы в том, что её положения применимы при квалификации преступлений, при подготовке сотрудников органов внутренних дел и в учебном процессе по дисциплине «Уголовное право». Отдельные результаты обсуждались на заседании научного кружка кафедры уголовного права и криминологии.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

## Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 18.10.2026).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в редакции от 4 августа 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 18.10.2026).
3. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (в редакции от 16 июня 2026 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40412/ (дата обращения: 18.10.2026).
4. Уголовный кодекс РСФСР: утверждён Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. (утратил силу) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата обращения: 18.10.2026).

## Учебная, научная литература

5. Винокуров В.Н. Непосредственный объект преступления и его место в классификации объектов преступлений // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2010. № 2 (6). С. 96–101. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neposredstvennyy-obekt-prestupleniya-i-ego-mesto-v-klassifikatsii-obektov-prestupleniy (дата обращения: 18.10.2026).
6. Герасимов А.М. Объект преступления и его соотношение с предметом посягательства и потерпевшим // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2023. № 5 (154). С. 220–226.

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-prestupleniya-i-ego-sootnoshenie-s-predmetom-posyagatelstva-i-poterpevshim (дата обращения: 18.10.2026).

7. Карабанова Е.Н. Особенности преступлений со сложной аксиологической структурой объекта // Журнал российского права. 2019. № 3. С. 107–116. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupleniy-so-slozhnoy-aksiologicheskoy-strukturoy-obekta (дата обращения: 18.10.2026).
8. Колосовский В.В. Ошибки при квалификации по объекту и предмету преступления // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. № 1. С. 22–27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oshibki-pri-kvalifikatsii-po-obektu-i-predmetu-prestupleniya (дата обращения: 18.10.2026).
9. Коргулев А.Г. Соотношение предмета и объекта преступления // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 7. С. 127–131. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-predmeta-i-obekta-prestupleniya (дата обращения: 18.10.2026).
10. Корепанова Е.А. К вопросу об объекте преступления // Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 439–444. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-obekte-prestupleniya (дата обращения: 18.10.2026).
11. Новоселов Г.П., Федосеева Л.Ю. Объект уголовно-правовой охраны и объект преступления: соотношение и уголовно-правовое значение // Российское право: образование, практика, наука. 2019. № 4 (112). С. 60–70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-ugolovno-pravovoy-ohrany-i-obekt-prestupleniya-sootnoshenie-i-ugolovno-pravovoe-znachenie (дата обращения: 18.10.2026).
12. Пудовочкин Ю.Е., Игнатов А.Н., Кашкаров А.А. Полиобъектные составы преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2017. № 1. С. 118–123. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/poliobektnye-sostavy-prestupleniy (дата обращения: 18.10.2026).

13. Решетникова Г.А. Об объекте уголовно-правовой охраны в науке уголовного права // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2019. Т. 29, вып. 4. С. 530–537. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obekte-ugolovno-pravovoy-ohrany-v-nauke-ugolovnogo-prava (дата обращения: 18.10.2026).
14. Улезько С.И. Классификация объектов преступления // Общество и право. 2013. № 4 (46). С. 70–74. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-obektov-prestupleniya (дата обращения: 18.10.2026).
15. Улезько С.И. Основы классификации объекта преступления по вертикали в современном российском уголовном праве // Правовая политика и правовая жизнь. 2011. № 1. С. 108–111. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-klassifikatsii-obekta-prestupleniya-po-vertikali-v-sovremennom-rossiyskom-ugolovnom-prave (дата обращения: 18.10.2026).
16. Улитин И.Н. Факультативные признаки объекта преступления: место в составе преступного деяния // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2024. Т. 26. № 4. С. 170–181. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fakultativnye-priznaki-obekta-prestupleniya-mesto-v-sostave-prestupnogo-deyaniya (дата обращения: 18.10.2026).
17. Харабара И.В. Объект преступления и его виды // Образование и право. 2020. № 6. С. 318–323. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-prestupleniya-i-ego-vidy (дата обращения: 18.10.2026).
18. Чирков Ф.В. Объекты уголовно-правовой охраны: аксиологическая интерпретация // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2024. Т. 65. № 5. С. 229–247. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekty-ugolovno-pravovoy-ohrany-aksiologicheskaya-interpretatsiya (дата обращения: 18.10.2026).

19. Шевченко В.Ю. Объект и предмет преступления // Современная наука. 2013. № 1. С. 17–22. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-i-predmet-prestupleniya (дата обращения: 18.10.2026).
20. Щелконогова Е.В. Значение объекта преступления для системы Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 2 (37). С. 128–133. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-obekta-prestupleniya-dlya-sistemy-osobennoy-chasti-ugolovnogo-kodeksa-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 18.10.2026).
21. Юрченко И.А. Объект и предмет преступления: концептуальные основы и судебная практика // Юридическая наука. 2022. № 6. С. 131–137. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obekt-i-predmet-prestupleniya-kontseptualnye-osnovy-i-sudebnaya-praktika (дата обращения: 18.10.2026).

**Эмпирические материалы**

22. Действия осуждённого переквалифицированы с разбоя на грабёж, поскольку насилие, опасное для здоровья, применялось к потерпевшему не с целью завладения его имуществом: Постановление Президиума Московского городского суда от 26 октября 2000 г. // Верховный Суд Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/files/10820/ (дата обращения: 18.10.2026).
23. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 2025 г. № 41-УД25-10-К4 // Судебная практика. URL: https://nkrfkod.ru/pract/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-27052025-n-41-ud25-10-k4/ (дата обращения: 18.10.2026).
24. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2024 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2024/k3-svod_vse_sudy-2024.xls (дата обращения: 18.10.2026).

25. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации (форма № 10-а) за 2025 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: https://cdep.ru/userimages/Statistika_2025_all/k3-svod_vse_sudy-2025.xls (дата обращения: 18.10.2026).